

1031398-36.2022.8.26.0564

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Bancários

Magistrado: Carlos Gustavo Visconti

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... se admite, em regra, o furto ou o roubo como causas excludentes do dever de indenizar, considerando-se que este tipo de evento caracteriza-se como risco inerente à atividade econômica desenvolvida." (AgRg no Ag 997929 BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 28/04/2011).

"(...) SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

Vara do Juizado Especial Cível

RUA VINTE E TRÊS DE MAIO, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1031398-36.2022.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1031398-36.2022.8.26.0564

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários

Requerente:

Raphael Pimentel Matas

Requerido:

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Gustavo Visconti

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos da Lei 9.099/95.

Fundamento.

Trata-se de efetiva relação de consumo, de modo que em conformidade com o artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, impõe-se a inversão do "onus probandi", em razão da hipossuficiência técnica do consumidor, além de verossímeis suas alegações.

Os fatos narrados configuram falha na prestação do serviço, ensejando na responsabilidade da ré, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que terceiros tiveram acesso aos dados do cartão bancário do autor, sem conhecimento e fornecimento de senha por parte deste, e realizaram diversas transações, sendo que apenas uma delas, no valor de R\$ 2.899,00 (12x R\$ 241,62) não foi cancelada/estornada pelo requerido.

Portanto, trata-se de risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela ré, o qual configura falha na prestação do serviço.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que deu origem a súmula acima citada e que amolda ao presente caso:

"A jurisprudência do STJ tem entendido que, tendo em conta a natureza específica da empresa explorada pelas instituições financeiras, não se admite, em regra, o furto ou o roubo como causas excludentes do dever de indenizar, considerando-se que este tipo de evento caracteriza-se como risco inerente à atividade econômica desenvolvida." (AgRg no Ag 997929 BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 28/04/2011).

"(...) SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. (...)." (AgRg no Ag 1345744 SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 07/06/2011).

"RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DE TERCEIRO. SÚMULA 07/STJ. VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS DE CONTA CORRENTE, VIA INTERNET, DE FORMA FRAUDULENTA POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA LEGITIMAMENTE ESPERADA PELO CONSUMIDOR." (AgRg no Ag 1430753 RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 11/05/2012).

Assim, resta caracterizado a responsabilidade objetiva da ré e o nexo causal com a atividade desenvolvida por esta, motivo pelo qual se impõe a inexigibilidade da transação no valor de R\$ 2.899,00 (12x R\$ 241,62) realizada em 04/06/2022.

No que se refere ao pedido de restituição em dobro, para o seu deferimento é necessário que haja uma cobrança indevida, pagamento em excesso e inexistência de engano justificável. Assim, vislumbro que no presente caso, pela narrativa dos fatos, a existência de engano justificável tendo em vista a fraude praticada por criminosos, não havendo má-fé da ré, motivo pelo qual afasto a aplicação do artigo 42, parágrafo único, da Lei 8078/90.

Por fim, os danos morais não se verificaram, eis que não comprovados. Cumpre salientar que para a respectiva concessão seria necessária a quebra do equilíbrio psicológico da parte autora gerando dor, angustia, apreensão e depressão. Insta salientar que o dano moral não pode ser utilizado como forma de enriquecimento. Houve uma prestação de serviço inadequada, que seguiu com inúmeros desentendimentos, que culminou com a presente ação. De fato, houve certa chateação. Todavia, a dinâmica apontada inicialmente comprova simples aborrecimento, dissabor comum, tolerável pela parte autora, sendo exagerada a condenação. Vale anotar, por fim, o conceito de dano moral nas palavras do professor Sérgio Cavalieri Filho - "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angustias e desequilíbrio em seu bem-estar" (pág. 76, Programa de Responsabilidade Civil). Assim, fixada a essência do prejuízo que deve ser reparado, concluo que não existe dano moral a ser indenizado, pois não é o objetivo da legislação pátria incentivar uma indústria do dano moral, mas reparar fatos que causem efetivamente um dano de ordem extrapatrimonial.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, e julgo extinto o feito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade da transação no valor de R\$ 2.899,00 (12x R\$ 241,62) devendo a requerida realizar o seu estorno na fatura do autor ou o pagamento nos autos, quantia devidamente corrigida a partir da propositura da ação e acrescida de juros contados da citação.

Sem ônus da sucumbência nesta fase processual nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Recurso: O recurso, cujo prazo para interposição por advogado é de 10 (DEZ) dias a contar da ciência da sentença, deve vir acompanhado do preparo no valor de R\$ 319,70 (Código da Receita 230-6 - Imposto Estadual), nos termos do Provimento CSM nº 1.670/2009, acrescido da despesa de citação (R\$ 29,70), a qual deve ser paga em favor do Fundo de Despesa do Tribunal – FDT (código 120-1, conforme COMUNICADO CGNº 489/2022/73610).

Para fins de execução da sentença condenatória: Transitada em julgada a sentença, deverá o(a) devedor (a) cumprir voluntariamente a condenação, no prazo de 15 dias, independente de citação ou intimação para esse fim, sob pena da incidência da multa de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do disposto no art. 52, inciso V, da Lei n. 9.099/95 c.c. art. 523 do Código de Processo Civil. Na hipótese de não cumprimento da sentença, o credor desassistido por advogado desde logo requer o início da execução, com encaminhamento dos autos ao Contador, caso a condenação seja de pagamento em dinheiro. Quanto a parte assistida por advogado, deverá requerer o o início da execução, com a apresentação de calculo com multa de 10% do artigo 523 do Código de Processo Civil, no prazo de quinze dias. Sem manifestação do credor, os autos serão arquivados.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA